

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

Sejam bem-vindos ao curso sobre a Lei Federal nº 12.527/2011, mais conhecida por “Lei de Acesso a Informação (LAI)”.

Antes de mais nada, gostaríamos de apresentar a forma como o curso será ministrado:

1. Disposições Gerais (arts. 1º a 5º)
2. Do Acesso a Informações e da sua Divulgação (arts. 6º a 9º)
3. Do Procedimento de Acesso à Informação (arts. 10 a 20)
4. Das Restrições de Acesso à Informação (arts. 21 a 31)
5. Das Responsabilidades (arts. 32 a 34)
6. Disposições Finais e Transitórias (arts. 35 a 47)

Focaremos bastante na literalidade dos dispositivos, pois as Bancas costumam cobrar desse jeito. Consultando nossa base, temos a seguinte distribuição percentual das questões:

Assunto	% de questões
Disposições Gerais (arts. 1º a 5º)	25,20%
Das Restrições de Acesso à Informação (arts. 21 a 31)	24,07%
Do Procedimento de Acesso à Informação (arts. 10 a 20)	18,47%
Do Acesso a Informações e da sua Divulgação (arts. 6º a 9º)	15,76%
Tópicos Mesclados da Lei nº 12.527/2011	12,43%
Das Responsabilidades (arts. 32 a 34)	3,39%
Disposições Finais e Transitórias (arts. 35 a 47)	0,68%

Analisando a tabela acima, percebemos que as partes inicial e intermediária da Lei (arts. 1º a 31) costumam cair com mais frequência que a parte final (arts. 31 a 47). Ou seja, cabe dar uma atenção especial aos 4 primeiros capítulos do Normativo, pois equivalem a **83%** das questões.

Feita essa breve introdução, vamos então iniciar o nosso curso da Lei Federal nº 12.527/2011.

Disposições Gerais (arts. 1º a 5º da Lei nº 12.527/2011)

1) Introdução

A Lei Federal nº 12.527/2011 foi publicada em 18 de novembro de 2011, entrando em vigor apenas em 2012. O normativo foi elaborado para regular o acesso a informações previsto na CF e dar maior transparência à *coisa pública*, portanto está intrinsecamente ligado ao princípio da **publicidade**. Além disso, a norma possui caráter **nacional**, devendo ser observada por todos os entes da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

*Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela **União, Estados, Distrito Federal e Municípios**, com o fim de **garantir o acesso a informações** previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.*



Curiosidade!

Abaixo, seguem os dispositivos da Constituição Federal citados no *caput* do artigo 1º da Lei nº 12.527/2011:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

(...)

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

(...)

§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

2) Campo de Aplicação

O campo de aplicação da Lei, conforme veremos abaixo, é bem amplo:

(Parágrafo único do artigo 1º)

Subordinam-se ao regime desta Lei:

- os órgãos públicos integrantes da **administração direta**

- dos Poderes **Executivo**, **Legislativo**, **incluindo as Cortes de Contas**, e **Judiciário** e
- do **Ministério Público**;

- E também:

- as **autarquias**,
- as **fundações públicas**,
- as **empresas públicas**,
- as **sociedades de economia mista** e
- demais entidades **controladas direta ou indiretamente**

pela **União, Estados, Distrito Federal e Municípios**.

Além dos órgãos acima, também deverão atender aos dispositivos da Lei as entidades **PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** que recebam **recursos públicos**. É o caso, por exemplo, das **OS** (Organizações Sociais) e **OSCIP's** (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), quando os recursos forem repassados via contrato de gestão (OS) ou termo de parceria (OSCIP).

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às **entidades privadas sem fins lucrativos** que recebam, para realização de ações de interesse público, **recursos públicos diretamente do orçamento OU mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres**.

Parágrafo único. A **publicidade** a que estão submetidas as entidades citadas no caput **refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas**.



Fique ligado!

O acesso do cidadão restringe-se aos recursos **PÚBLICOS** repassados (e não aos privados) às entidades privadas sem fins lucrativos.

3) Diretrizes

Continuando, temos as diretrizes que deverão ser observadas durante os procedimentos de acesso à informação.

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes **diretrizes**:

I - observância da **publicidade como preceito geral** e do **sigilo como exceção**;

II - **divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações**;

III - utilização de meios de comunicação **viabilizados pela tecnologia da informação**;

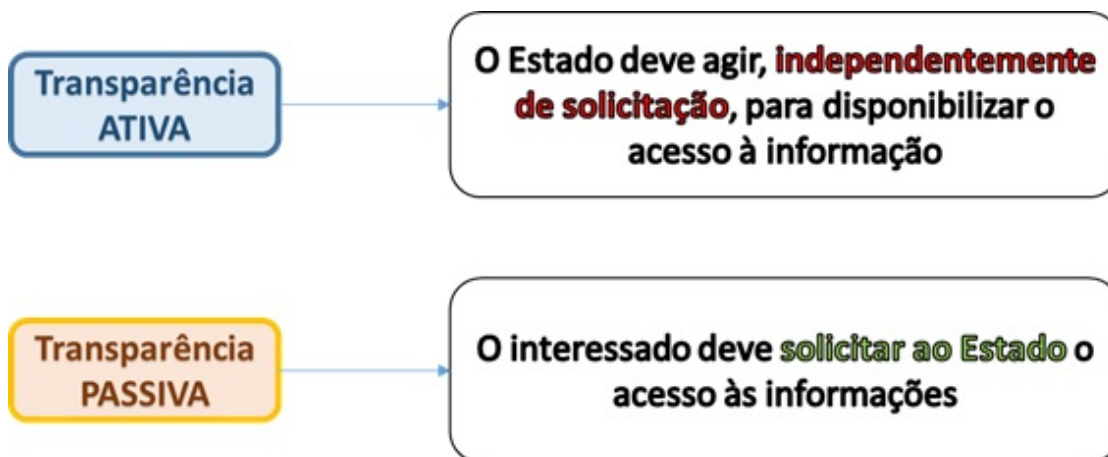
IV - fomento ao **desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública**;

V - desenvolvimento do **controle social da administração pública**.

Cabe aqui tecer 2 comentários:

- Conforme podemos observar no inciso I acima, o **acesso à informação é a REGRA** e o **sigilo é a EXCEÇÃO** (por exemplo, casos que envolvam assuntos referente à segurança nacional).

- Além disso, podemos dizer que a Lei traz 2 (dois) tipos de transparência: a **ATIVA**, que é quando a própria entidade/órgão tem a obrigação de divulgar as informações, independentemente de solicitação de algum interessado; e a **PASSIVA**, que é quando um terceiro necessita provocar a entidade/órgão para que esta forneça o acesso às informações solicitadas.



4) Definições de termos

Já o artigo 4º traz diversas definições que costumam ser muito cobradas em concursos. Segue abaixo uma tabela com todos os incisos do artigo 4º, com os devidos destaques:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:	
INFORMAÇÃO	- dados, PROCESSADOS ou NÃO , que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento , contidos em qualquer meio, suporte ou formato
DOCUMENTO	- UNIDADE DE REGISTRO de informações, qualquer que seja o suporte ou formato
INFORMAÇÃO SIGILOSA	- aquela submetida TEMPORARIAMENTE à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado
INFORMAÇÃO PESSOAL	- aquela relacionada à PESSOA NATURAL IDENTIFICADA ou IDENTIFICÁVEL
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO	- CONJUNTO DE AÇÕES referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação
DISPONIBILIDADE	- qualidade da informação que pode ser CONHECIDA e UTILIZADA por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados

AUTENTICIDADE	- qualidade da informação que tenha sido PRODUZIDA , EXPEDIDA , RECEBIDA ou MODIFICADA por determinado indivíduo , equipamento ou sistema
INTEGRIDADE	- qualidade da informação NÃO MODIFICADA , inclusive quanto à origem, trânsito e destino
PRIMARIEDADE	- qualidade da informação COLETADA NA FONTE , com o máximo de detalhamento possível , SEM modificações

Por fim, o artigo 5º reforça o dever do Estado (U, E, DF e M) em garantir o acesso a informações aos cidadãos:

*Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, **mediante procedimentos objetivos e ágeis**, de forma **transparente, clara** e em **linguagem de fácil compreensão**.*

Aula curtinha, não é pessoal?

Bora então resolver questões para fixar o conteúdo!

Bons estudos!!!!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960